

Droits du patient et secret professionnel

À quoi sert cette fiche ?

Cette fiche rappelle qu'en situation de soin, le patient n'est pas seulement une personne à prendre en charge : c'est une personne qui a des **droits**.

Le professionnel doit donc :

- **Inform**er,
- **Respecter la volonté du patient**,
- **Protéger ses informations**,
- **Agir dans un cadre légal et éthique**.

En clair : **bien communiquer ne suffit pas**, il faut aussi **respecter les droits du patient**.

Idée centrale à retenir

Respecter les droits du patient est une obligation professionnelle.

Cela protège :

- Le patient,
- La relation de confiance,
- La qualité des soins,
- Et le professionnel lui-même.

1. Le droit à l'information

Le patient a le droit d'être informé sur :

- Son état de santé,
- Les soins proposés,
- Leur utilité,
- Leurs risques prévisibles,
- Les alternatives possibles,
- Les conséquences possibles d'un refus.

Ce que ça veut dire concrètement

L'information doit être :

- Claire,
- Loyale,
- Compréhensible,
- Adaptée à la personne.

On n'informe pas un patient comme on lit une notice de machine à laver. Il faut adapter les mots, le rythme, le niveau de langage et vérifier la compréhension.

À retenir

Informé, ce n'est pas juste parler.

Informé, c'est faire comprendre.

2. Le consentement aux soins

Le consentement est l'**accord libre et éclairé** du patient après information.

Les points importants

- Il doit être **recherché systématiquement** ;
- Il peut être **oral** ;
- Il peut être **retiré à tout moment** ;
- Il n'est valable que si le patient a reçu une information suffisante.

En pratique

Un patient ne consent réellement que s'il comprend :

- Ce qu'on lui propose,
- Pourquoi,
- Avec quels bénéfices,
- Avec quels risques.

Phrase simple à retenir

Pas d'information claire = pas de vrai consentement.

3. Le refus de soins

Le patient peut refuser un soin, même si ce refus semble dangereux pour sa santé.

Le rôle du professionnel

Le professionnel doit :

- Expliquer les risques,
- Vérifier que le patient a compris,
- Respecter sa décision,
- Tracer et transmettre ce refus.

Important

Le refus de soins ne veut pas dire rupture de la relation.

On ne juge pas, on n'abandonne pas, on reste professionnel.

À retenir

Le patient décide pour lui-même, à condition d'avoir été correctement informé.

4. Le secret professionnel

Le secret professionnel protège les informations concernant le patient.

Cela concerne :

- Son état de santé,
- Sa vie privée,
- Sa situation sociale,
- Ce qui est dit,
- Ce qui est vu,
- Ce qui est entendu,
- Et même ce qui est compris dans le cadre de la prise en charge.

Qui est concerné ?

- Tous les professionnels de santé,
- Les personnes participant aux soins.

Pourquoi c'est essentiel ?

Parce que sans confidentialité, il n'y a pas de confiance.

Et sans confiance, la relation de soin part de travers.

5. Le secret partagé

Le secret professionnel n'interdit pas tous les échanges.

Certaines informations peuvent être partagées **entre professionnels**, mais seulement si cela est :

- Utile,
- Nécessaire,
- Et en lien avec la continuité ou la qualité des soins.

Limite importante

On partage seulement ce qui est utile à la prise en charge.

Pas plus. Sinon, ce n'est plus du soin : c'est une violation du secret.

6. Les dérogations au secret professionnel

Le secret peut être levé uniquement dans des cas précis prévus par la loi.

Exemples :

- Danger grave ou imminent,
- Signalement obligatoire,
- Transmission d'informations nécessaires aux soins.

À retenir

Le secret reste la règle.

Les exceptions sont **encadrées** et ne se décident pas au feeling.

7. La personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une **personne de confiance**.

Son rôle

Elle peut :

- Accompagner le patient dans ses démarches,
- Assister aux entretiens,
- Être consultée si le patient ne peut plus exprimer sa volonté.

Attention

La personne de confiance **n'est pas là pour décider à la place du patient**.

Elle accompagne, elle n'usurpe pas le rôle principal.

8. Les cas particuliers

Le mineur

Le mineur a lui aussi droit à l'information, mais elle doit être adaptée à son âge et à sa maturité.

En principe, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui prennent les décisions.

Le majeur protégé

Le majeur protégé doit lui aussi être informé.

L'information doit être adaptée à ses capacités de compréhension.

Le patient qui ne peut pas s'exprimer

Quand le patient ne peut pas exprimer sa volonté, la personne de confiance, la famille ou les proches peuvent être consultés selon le cadre prévu.

9. La traçabilité

Quand une information importante est donnée, elle doit être tracée dans le dossier.

Cela permet de noter :

- Ce qui a été expliqué,
- Par qui,
- Quand,
- Et les éventuelles difficultés de compréhension.

Pourquoi c'est important ?

Parce qu'en santé, ce qui n'est pas transmis ou tracé finit souvent par poser problème.

Ce qu'on attend à l'examen

Il faut savoir :

- Définir le droit à l'information,
- Expliquer le consentement,
- Distinguer consentement et refus de soins,
- Définir le secret professionnel,
- Citer les principales dérogations,
- Expliquer le rôle de la personne de confiance,
- Adapter ces droits aux mineurs, majeurs protégés et patients vulnérables.

Erreurs fréquentes à éviter

- Croire qu'informer $\neq$ convaincre ;
- Penser qu'un patient n'a pas le droit de refuser ;
- Parler de la situation d'un patient devant des tiers ;

- Transmettre trop d'informations à l'entourage ;
- Oublier de tracer un refus ou une information importante.

Mémo ultra simple

I.C.R.S.

- Informer
- Consentir
- Refuser
- Secret

Phrase prête pour l'oral

Cette fiche rappelle que le patient a des droits : être informé, consentir ou refuser les soins, et voir ses informations protégées par le secret professionnel. Le soignant doit respecter ces droits dans toute prise en charge.

Références

Supports de cours

- **BLOC 1 MODULE 1 — Établir une communication adaptée pour informer et accompagner le patient et son entourage**
 - Partis droits du patient, information, consentement, refus de soins, secret professionnel, personne de confiance, mineur et majeur protégé
- **Bloc 1 – Module 1 — Récap ultra-flash (communication)**
 - Repères de synthèse sur le droit à l'information, le consentement, le refus de soins, le secret professionnel et les dérogations
- **Fiche “Droits du patient et secret professionnel”**
 - Support de mémorisation rapide

Références juridiques principales

- **Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002** relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

- **Code de la santé publique, article L1111-2** : droit du patient à une information claire, loyale et appropriée
- **Code de la santé publique, article L1111-4** : consentement libre et éclairé, droit au refus de soins
- **Code de la santé publique, article L1110-4** : respect de la vie privée, secret des informations concernant la personne, secret partagé dans les limites prévues
- **Code de la santé publique, article L1111-6** : personne de confiance
- **Code de la santé publique, article R4127-36** : consentement de la personne examinée ou soignée
- **Code de la santé publique, article R4312-4** : secret professionnel applicable aux professionnels de santé

Repères utiles

- Le droit à l'information permet au patient de comprendre pour décider
- Le consentement peut être retiré à tout moment
- Le refus de soins doit être respecté après information adaptée
- Le secret professionnel est la règle, les exceptions sont strictement encadrées par la loi

Conclusion

Ce thème, ce n'est pas juste du droit appris par cœur.

C'est la base d'une prise en charge respectueuse, légale et professionnelle.

Respecter les droits du patient, c'est déjà soigner.